

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1608/2533

กรมตำรวจ

โจทก์

จำสืบตำรวจประทีป เทพมงคล กับพวก

จำเลย

นายชาติรี เคียนทอง ทนายจำเลยที่ 1

และที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 198)

ระหว่างพิจารณา โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 86,268 บาทให้โจทก์
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับจำนวนดังกล่าวให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบใน
วงเงิน 75,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ดอกเบี้ยนั้นให้คิดจากวัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 190,191)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดจากวันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี หรือถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 3 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คิดจากวันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 หรือจำเลยที่ 3 แล้วแต่กรณีทูลเกล้าการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดจากวันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี หรือถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 3 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คิดจากวันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 หรือจำเลยที่ 3 แล้วแต่กรณีทูลเกล้าการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตริวิมล-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ